

신용평가회사 선정에 관한 기준

(제6-8조 관련)

제1조(목적) 이 기준은 「금융투자업규정」(이하 "규정"이라 한다) 제8-19조의14제2항에 따라 신용평가회사의 선정신청 방법, 선정기준 및 통보절차 등에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) ① 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "발행인"이라 함은 무보증사채를 발행하고자 하는 법인을 말한다.
2. "무보증사채"라 함은 규정 제8-19조의14제1항에 따라 신용평가회사 선정신청의 대상이 되는 무보증사채를 말한다.
3. "신용평가회사"라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제335조의3에 따라 신용평가업 인가를 받아 제2호의 무보증사채에 대한 신용평가업무를 수행하는 자를 말한다.

② 이 기준에서 정의되지 아니한 용어 및 정의는 관련 법규 등에서 정하는 바에 따른다.

제3조(신용평가회사 선정신청) ① 발행인은 발행하고자 하는 무보증사채의 신용평가를 수행할 신용평가회사 선정신청서를 금융감독원장이「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따라 운영하는 전자공시시스템(이하 "전자공시시스템"이라 한다)을 이용하여 제출하여야 한다.

② 발행인은 제1항의 선정신청서에 다음 각 호의 사항을 기재하여 관련 증권신고서 제출예정일로부터 25영업일 이전에 제출하여야 한다.

1. 발행인의 명칭
2. 발행하고자 하는 무보증사채의 명칭, 종류, 발행예정금액, 발행예정일, 증권신고서 제출예정일
3. 발행책임자의 직책, 성명, 연락처 및 선정결과를 회신 받을 전자우편 주소

③ 발행인이 여러 건의 무보증사채에 대하여 동일한 증권신고서로 발행절차를 진행하기 위하여 동일한 신용평가회사의 선정을 원하는 경우에는 그 사실을 제1항의 선정신청서에 기재하여 제출하여야 한다.

④ 금융감독원장은 발행인의 선정신청에 대하여 신청요건의 충족여부 등

을 검토한 후 발행인에게 선정신청서의 보완을 요구하거나 발행인의 선정신청을 거부할 수 있다.

제4조(신용평가회사의 선정 및 통보) 금융감독원장은 발행인의 신청을 접수한 날부터 5영업일 이내에 신용평가회사를 선정하여 그 결과를 전자공시시스템 및 전자우편을 이용하여 발행인에게 통보하고 금융감독원장이 운영하는 전자문서교환시스템을 이용하여 신용평가회사에게 통보한다.

제5조(계약체결 결과 보고) ① 신용평가회사는 신용평가회사 선정결과를 통보받아 체결한 전월의 신용평가계약 내역을 매월 10일까지 금융감독원장에게 보고하여야 한다.

② 신용평가회사로 선정된 신용평가회사(이하 "선정 신용평가회사"라 한다)와 발행인이 신용평가계약을 체결하지 않거나 체결한 신용평가계약이 철회된 경우 발행인과 신용평가회사는 그 사실과 이유를 금융감독원장에게 즉시 보고하여야 한다.

제6조(신용평가회사 선정기준) 금융감독원장은 발행인의 신용평가회사 선정신청서 접수순서와 신용평가회사의 직전 연도 신용평가부문(법 제335조의10에 따른 겸영업무 및 부수업무는 제외한다) 매출규모에 따른 순서를 순차적으로 대응시키는 방식(이하 "순환배정"이라 한다)과 각 신용평가회사의 평가역량 등을 고려하여 선정건수에 차등을 두는 방식(이하 "차등배정"이라 한다)으로 신용평가회사를 선정할 수 있다.

제7조(차등배정) ① 금융감독원장은 다음 각 호에 따라 산출되는 신용평가회사별 차등배정 건수를 매년 7월 1일부터 익년 6월 30일까지(이하 "선정기준 적용기간"이라 한다) 우선 적용하고 선정기준 적용기간 중 차등배정 건수가 소진된 후에는 순환배정에 따라 선정한다.

1. 평가능력점수 기준 차등배정 건수 : 평가능력점수 기준 차등배정 건수는 직전 선정기준 적용기간 중 총선정건수의 100분의 20으로 한다. 평가능력점수는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」(이하 "시행령"이라 한다) 제324조의3제4항제1호에 따른 신용평가전문인력 중 선정기준 적용기간 시작일의 직전 연도말 기준으로 상근하여 신용평가업무에 종사하고 있는 자의 경력점수(이하 "신용평가전문인력별 경력점수"라

한다)를 합한 점수로 하며, 신용평가전문인력별 경력점수와 신용평가회사별 평가능력점수 기준 차등배정 건수는 다음 산식에 의하여 산출한다. 이 경우 신용평가전문인력의 경력은 시행령 제324조의3제4항제1호 및 규정 제8-19조의2제1항에 따른 요건을 충족한 자가 법 제286조제1항 및 시행령 제307조제1항제5호에 따라 금융투자협회에 등록하고 신용평가업무에 종사한 기간으로 한다.

신용평가전문인력별 경력점수 :

경력 1년미만인 신용평가전문인력 수 $\times$ 0.7

경력 1년이상 3년미만인 신용평가전문인력 수 $\times$ 0.8

경력 3년이상 5년미만인 신용평가전문인력 수 $\times$ 1.0

경력 5년이상 10년미만인 신용평가전문인력 수 $\times$ 1.2

경력 10년이상인 신용평가전문인력 수 $\times$ 1.4

신용평가회사별 평가능력점수 기준 차등배정 건수 = 직전 선정기준 적용기간 중 총선정건수 $\times$ 0.2 $\times$ (신용평가회사별 평가능력점수 / 전체 신용평가회사 평가능력점수의 합)

2. 역량평가점수 기준 차등배정 건수 : 역량평가점수 기준 차등배정 건수는 직전 선정기준 적용기간 중 총선정건수의 100분의 10으로 한다. 역량평가점수는 금융투자협회가 정하는 바에 따라 금융투자협회가 매년 실시하는 신용평가회사 역량평가결과 중 정확성·안정성·유용성 등의 역량평가부문별 각 신용평가회사의 점수를 100점 만점으로 환산한 점수의 합으로 하며 신용평가회사별 역량평가점수 기준 차등배정 건수는 다음 산식에 의하여 산출한다. 이 경우 금융투자협회의 신용평가회사 역량평가결과는 선정기준 적용기간의 개시 전 최근에 실시된 평가결과를 기준으로 한다.

신용평가회사별 역량평가점수 기준 차등배정 건수 = 직전 선정기준 적용기간 중 총선정건수 $\times$ 0.1 $\times$ (신용평가회사별 역량평가점수 / 전체 신용평가회사 역량평가점수의 합)

3. 제1호 및 제2호에 따라 각각 계산된 신용평가회사별 차등배정 건수의 소수점 이하는 반올림한다.

② 제1항에 따른 차등배정의 경우 차등배정 건수가 많은 신용평가회사부터 차등배정 건수가 적은 신용평가회사 순으로 한 개 발행인씩 순차적으로 배정하여 차등배정 건수가 많은 신용평가회사의 배정이 완료될

때까지 선정한다.

- ③ 신용평가회사별 차등배정 건수가 모두 소진되지 아니하고 선정기준 적용기간이 경과하는 경우 선정되지 않은 차등배정 건수는 소멸한다.

제8조(신용평가회사 재선정) ① 선정 신용평가회사가 다음 각 호의 1에 해당하는 사유로 신용평가업무를 수행할 수 없는 경우 신용평가회사는 그 사실을 즉시 금융감독원장에게 보고하여야 하며 금융감독원장은 해당 신용평가회사를 제외한 다음 순번의 신용평가회사를 재선정한다.

1. 국내 법령에 따라 신용평가가 제한되는 경우
2. 해외 법령에 따라 신용평가가 제한되는 경우

- ② 제1항에 따라 금융감독원장이 발행인에게 새로운 신용평가회사를 선정하는 경우에는 재선정사유가 발생한 날(신용평가회사가 제1항에 해당하는 사유로 신용평가가 제한된다는 사실을 금융감독원장에게 보고한 날을 말한다)로부터 3영업일 이내에 신용평가회사를 재선정하여 제4조의 방법으로 발행인과 신용평가회사에 통보한다.

- ③ 금융감독원장은 제1항 각 호의 사유로 신용평가가 제한된 신용평가회사를 다른 발행인의 선정신청에 우선 선정한다. 다만, 제1항제2호의 경우 신용평가회사가 해외 법령에 따라 신용평가가 제한되는 사유를 사전에 금융감독원장에게 보고하지 않은 경우에는 배정순서에 따른 해당 선정기회를 상실한다.

제9조(신용평가회사 선정제도 이용제한) ① 선정 신용평가회사와 발행인이 정당한 사유없이 신용평가계약을 체결하지 않은 경우 발행인은 제4조에 따라 선정결과가 발행인에게 통보된 날로부터 1년간 신용평가회사 선정을 신청할 수 없으며 신용평가회사는 배정순서에 따른 해당 선정기회를 상실한다.

- ② 선정 신용평가회사와 발행인이 신용평가계약을 체결한 후 정당한 사유없이 신용평가계약을 철회한 경우 발행인은 동일한 발행계획(신용평가계약 철회 후 1개월 이내에 신용평가회사 선정을 신청하거나 새로운 발행계획을 위한 주간사회사의 재선정절차 없이 신용평가회사 선정을 신청하는 경우에는 동일한 발행계획으로 본다)에 대하여 신용평가회사 선정을 신청할 수 없고 신용평가회사는 배정순서에 따른 해당 선정기회를 상실한다.

- ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 발행인이 무보증사채의 발행계획을 철

회하여 신용평가계약이 체결되지 않거나 체결된 신용평가계약이 철회된 경우 해당 신용평가회사의 배정건수 및 배정순서에 영향을 미치지 아니한다.

제10조(신용평가회사 선정제도 운영위원회) ① 금융감독원장은 다음 각 호의 사항에 대한 자문을 위하여 신용평가회사 선정제도 운영위원회(이하 "운영위원회"라 한다)를 운영할 수 있다.

1. 신용평가회사 선정에 관한 기준의 개정
2. 신규 진입 신용평가회사의 배정대상 포함 여부 및 배정 비율
3. 기타 신용평가회사 선정신청제도 운영에 관한 사항 등

② 운영위원회는 다음 각 호의 위원으로 금융감독원장이 구성한다.

1. 대학교 또는 연구기관에 재직하고 있는 박사학위 소지자로서 신용평가산업 관련 학식과 경험이 풍부한 자 2인
2. 금융투자업자의 회사채 인수, 중개 및 매매 관련 업무에 10년 이상 종사한 경력이 있는 자 1인
3. 집합투자업자의 회사채 운용 관련 업무에 10년 이상 종사한 경력이 있는 자 1인
4. 한국금융투자협회 채권시장 담당 부서장 1인
5. 한국상장회사협의회 기업금융 담당 부서장 1인
6. 금융감독원 신용평가회사 감독 담당 부서장 1인

③ 제2항제1호 내지 제3호에 따른 위원의 임기는 2년으로 하되, 1회에 한하여 연임할 수 있다.

④ 운영위원회 위원장은 재적위원 과반수의 찬성으로 선임하며, 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 출석위원 중 선임일자순(선임일이 같은 경우에는 연장자순으로 한다)으로 위원장의 직무를 대행한다.

부 칙 <2017.12.21.>

제1조(시행일) 이 기준은 2017년 12월 29일부터 시행한다.

제2조(적용례) ① 제6조에도 불구하고, 2017년 12월 29일부터 2018년 6월 30일까지의 신용평가회사의 직전 연도 신용평가부문 매출규모는 신용평가회사의 2016년 신용평가부문 매출규모로 한다.

② 제7조제1항 본문에 따른 차등배정은 2018년 7월 1일부터 적용하며, 이 경우 선정기준 적용기간 시작일의 직전 선정기준 적용기간 중 총선정건

수는 이 기준의 시행일부터 2018년 6월 30일까지의 선정건수를 연간 건수로 환산하여 산정한다.

- ③ 제7조제1항제1호에도 불구하고, 2013년 11월 1일 이전부터 신용평가업무에 종사한 자의 경력은 제7조제1항제1호에 따른 경력과 2013년 11월 1일 이전에 신용평가회사에서 신용평가업무에 종사한 경력을 합산한 기간으로 한다.